

1506108-28.2019.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... julgado posteriores, pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 1500298-89.2020 - fls. 201/202), além de dois antecedentes por crimes de furto qualificado (proc. nº 38758-33.2004 - fls. 203/204; proc. nº 51078-52.2003 - fls. 204/205), assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, 01 anos e 04 meses de reclusão 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1506108-28.2019.8.26.0576 - 2019/001949

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2215323/2019 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 6488330 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 422/19/426 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2215323 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 422/19/426 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2215323 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 422/19/426 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2215323 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 422/19/426 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2215323 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 422/19/426 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Réu:

TIEGO HELEUSES DURAN

Artigo da Denúncia:

art. 168, caput, do CP

Aos 17 de maio de 2022, às 15:00h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Márcio Rossetto Leite. Presente o acusado TIEGO HELEUSES DURAN, acompanhado de Defensora Pública Dra. Jaqueline Marcele Alves Amaral. Presentes ainda a vítima O D S e as testemunhas Alisson Santos Tavares e José Moraes de Jesus. A seguir foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunhas e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em

seguida, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. TIEGO HELEUSES DURAN, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 168, caput, do Código Penal porque no dia 26 de novembro de 2018, à noite, no estabelecimento comercial localizado na Rua Fritz Jacobs, nº 40, Vila Curti, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, teve a posse e apropriou-se da bicicleta de Orlando Dias dos Santos, avaliada aproximadamente em R\$ 500,00 (fl. 15). Pelo que se apurou, Tiego chegou ao local e apoderou-se da bicicleta de Orlando, dizendo que voltaria rapidamente. Tiego estava hospedado na casa do tio, a quem Orlando conhecia, motivo pelo qual não discordou. Contudo, Tiego não a devolveu, dela se apropriando e agindo como se fosse o verdadeiro dono, tanto que deixou a bicicleta em uma "biqueira" (ponto de venda de drogas). Retornou com outra bicicleta de procedência desconhecida, que não foi aceita por Orlando. A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 170/171. O réu foi citado às fls. 216/217, apresentando resposta à acusação às fls. 224/225, a qual foi apreciada às fls. 226/227. A folha de antecedentes foi juntada (fls. 131/151, 158/159, 180/209, 214/215, 221/222). Nesta audiência, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, a absolvição ou aplicação da isenção da pena ou pena mínima, em caso de condenação. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a vítima Orlando Dias dos Santos disse que na data dos fatos estava no "Bar 14 Pereira", local do ocorrido, com sua bicicleta. Sabia que o acusado Tiego Heleuses Duran é sobrinho e que estava hospedado na casa de Pereira, dono do bar. Enquanto estava no local, Tiego chegou e pegou a bicicleta, alegando apenas "já já estou voltando" e saiu com ela. Como Orlando conhece Pereira e sabia que Tiego estava hospedado lá assentiu, explicando que Tiego não chegou a pedir emprestada a bicicleta. Passadas algumas horas, Tiego retornou com outra bicicleta, alegando que a bicicleta da vítima estava em uma 'biqueira' (ponto de drogas). Até aquela data não sabia que Tiego era usuário de drogas. Posteriormente, o pai de Tiego, de nome Osvaldir Duran Martins, alegou que ressarciria a vítima acerca do prejuízo, mas não o havia feito até então. Não possui nota fiscal ou outro documento relacionado à bicicleta, pois a ganhou de um sobrinho, de nome Alisson Santos Tavares (fls. 05 e 14). Em juízo, a vítima Orlando Dias dos Santos disse que conhece o tio do réu porque tem um bar e é cliente do local. Estava com a bicicleta. O réu pegou a bicicleta. Depois voltou e pediu R\$ 100,00 e estava com outra bicicleta. O pai do réu falou que ia pagar, mas não pagou. Na fase policial, a testemunha comum Alisson Santos Tavares disse que é sobrinho da vítima Orlando Dias dos Santos e explicou que possuía duas bicicletas iguais, apenas a cor dos aros é que eram diferentes, e que deu uma delas a seu tio, de presente. Após os fatos, tendo seu tio ficado no prejuízo, acabou dando a outra bicicleta a ele, estando com ela até hoje. Comprou tais bicicletas em uma bicicletaria desta cidade, cerca de 07 anos atrás, tendo pagado cerca de R\$ 500,00 reais em cada uma. Não possui recibo ou nota fiscal, contudo tentará localizar, ou apresentar comprovante de pagamento (fls. 15). Em juízo, a testemunha comum Alisson Santos Tavares disse que a bicicleta era sua e não estava na hora dos fatos. Soube dos fatos porque Orlando contou. Na fase policial, a testemunha comum José Moraes de Jesus disse que é proprietário do "Bar 14 Pereira", local dos fatos. Conhece a vítima Orlando por ser cliente seu, pessoa de boa índole e sobre o qual não há nada desabonador a ser dito. Testemunhou os fatos. Seu sobrinho Tiego chegou ao bar e pegou a bicicleta de Orlando, avisando que voltaria logo, não dando nem tempo de Orlando tomar qualquer atitude. Tiego retornou posteriormente, com outra bicicleta, a qual Orlando não aceitou, sendo informado que havia deixado a bicicleta de Orlando em um ponto de drogas. Tiego não informou por quanto tempo ficaria com a bicicleta, contudo voltou poucas horas depois. Seu sobrinho é dependente químico e à época estava hospedado em sua casa, pois José Moraes havia arrumado um serviço a ele. O pai de Tiego, de nome Osvaldir, alegou que arcaria com o prejuízo de

Orlando, contudo, até onde a testemunha tinha conhecimento, a situação não havia sido resolvida (fls. 24). Em juízo, a testemunha comum José Moraes de Jesus disse que é tio do réu. Estava no dia dos fatos. O réu pediu a bicicleta emprestada a Orlando. Orlando permitiu, estava junto. Já compensou a dívida com Orlando. Na fase policial, o réu Tiego Heleuses Duran fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, dizendo que se manifestaria em juízo (fls. 119/120). Em juízo, o réu Tiego Heleuses Duran disse que pediu a bicicleta emprestada. Acabou indo comprar droga e trocou a bicicleta de Orlando por mais droga. Não voltou com a bicicleta. Ficou comprovado que o réu se apropriou da bicicleta de Orlando Dias dos Santos, de que tinha posse. Os testemunhos e a confissão do réu comprovam que ele estava na posse da bicicleta e não a devolveu. Não é caso de aplicação do artigo 45 da Lei de Drogas. Não há mínima prova de que o réu, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de drogas, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 168, caput, do Código Penal, cuja previsão mínima é de 01 ano de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade, tendo em vista que o réu possui uma condenação definitiva, com fato anterior e trânsito em julgado posterior, pelo crime previsto no art. 129, § 9º, Código Penal (proc. nº 21435-75.2016 - fls. 201/202), uma condenação definitiva, com fato e trânsito em julgado posteriores, pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 1500298-89.2020 - fls. 201/202), além de dois antecedentes por crimes de furto qualificado (proc. nº 38758-33.2004 - fls. 203/204; proc. nº 51078-52.2003 - fls. 204/205), assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, 01 anos e 04 meses de reclusão 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Presente a confissão, a pena retorna ao mínimo, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Sem causa de aumento e diminuição da pena. Sem outras causas modificadoras da pena, fixo-a no patamar supra estabelecido. Não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, já mencionadas. Pelo mesmo motivo, torna-se inviável a concessão do sursis. Fixo para o réu o regime aberto para o cumprimento da pena. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu TIEGO HELEUSES DURAN como incurso no art. 168, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 salário mínimo. Tendo em vista que respondeu ao presente processo solto, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação a estes autos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu, observando-se o regime aplicado. Deixo de fixar o valor da indenização tendo em vista que os testemunhos indicam que o valor já foi restituído à vítima. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Nesta oportunidade o sentenciado renunciou ao recurso. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTES TERMOS DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.